RESSOURCES HUMAINES

Engagement de confidentialité du salarié

Réf. AE-RH-08 · Version 1.0, octobre 2026

Entre les soussignés

Agence Elite, à compléter : forme juridique au capital de à compléter : capital, immatriculée au RCCM sous le numéro à compléter : n° RCCM, NIU à compléter : NIU, dont le siège est situé 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo, représentée par à compléter : représentant légal, à compléter : fonction,

ci-après « Agence Elite »,

Et Nom et prénom du salarié, demeurant Adresse du salarié, employé(e) en qualité de Intitulé du poste depuis le Date d'entrée,

ci-après « le Salarié ».

Article 1. Objet

Le présent engagement précise l'obligation de confidentialité du Salarié, en complément de son contrat de travail et du règlement intérieur. Il s'applique au Salarié en raison des informations sensibles auxquelles il accède dans ses fonctions.

Article 2. Informations confidentielles

Sont confidentielles toutes les informations, quel que soit leur support (papier, fichier, e-mail, message, oral), dont le Salarié prend connaissance dans le cadre de son travail, notamment :

- les informations sur les clients : identité, projets, contrats, devis, tarifs, données commerciales et financières ;
- les données des candidats d'Elite Emploi : CV, coordonnées, résultats aux tests, avis d'Agence Elite, entreprises auxquelles les profils sont transmis ;
- les données des utilisateurs des logiciels d'Agence Elite (logiciel de caisse, CRM) et de la boutique Elite Store ;
- les codes sources, bases de données, accès techniques, identifiants, mots de passe et clés d'API ;
- les méthodes de travail, la stratégie, les prix de revient et les informations financières d'Agence Elite ;
- les créations non encore publiées.

Ne sont pas confidentielles les informations déjà publiques sans faute du Salarié, ou dont la divulgation est imposée par la loi ou par une autorité judiciaire. Dans ce dernier cas, le Salarié en informe Agence Elite au préalable, sauf interdiction légale.

Article 3. Obligations du Salarié

Le Salarié s'engage à :

1. utiliser les informations confidentielles uniquement pour les besoins de son travail ;
2. ne pas les communiquer à des tiers, y compris à sa famille ou à ses proches, sans autorisation écrite d'Agence Elite ;
3. ne pas les copier, les transférer ou les stocker sur un support ou un compte personnel (clé USB, messagerie personnelle, stockage en ligne personnel, téléphone personnel) ;
4. respecter les règles de sécurité : mots de passe personnels et robustes, verrouillage des postes, partage des accès uniquement par les outils prévus ;
5. ne pas transmettre de profils de candidats à une entreprise en dehors des procédures d'Elite Emploi, ni demander ou accepter une contrepartie d'un candidat ;
6. signaler immédiatement à la direction toute perte, vol, fuite ou accès anormal à des informations ou à des données.

Article 4. Données personnelles

Le Salarié traite des données personnelles pour le compte d'Agence Elite. Il s'engage à respecter la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel et, pour les personnes situées en France, le RGPD. Il n'accède qu'aux données nécessaires à ses missions, ne les conserve pas au-delà de ce qui est nécessaire et ne les exploite jamais à des fins personnelles.

Agence Elite traite de son côté les données du Salarié pour la gestion de cet engagement, dans les conditions prévues par son contrat de travail.

Article 5. Propriété des informations et restitution

Les informations confidentielles et leurs supports restent la propriété d'Agence Elite ou de ses clients. À la fin du contrat de travail, ou à tout moment sur demande, le Salarié restitue tous les documents, fichiers, matériels et accès, et supprime les copies qu'il détiendrait encore. Il atteste par écrit de cette restitution si Agence Elite le demande.

Article 6. Durée

Le présent engagement prend effet à sa signature. Il s'applique pendant toute la durée du contrat de travail et pendant **Durée après la fin du contrat, ex. cinq ans** après sa fin, quelle qu'en soit la cause. Pour les données personnelles et les accès techniques, l'obligation de confidentialité s'applique sans limite de durée.

Article 7. Manquement

Tout manquement au présent engagement constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire, jusqu'au licenciement, dans les conditions prévues par le Code du travail et le règlement intérieur. Agence Elite peut en outre demander réparation du préjudice subi et engager toute action prévue par la loi.

Article 8. Force majeure

Le Salarié n'est pas responsable d'une divulgation résultant d'un cas de force majeure, à condition d'avoir respecté les règles de sécurité et d'en avoir informé Agence Elite sans délai.

Article 9. Droit applicable et litiges

Le présent engagement est soumis au droit de la République du Congo. Les parties recherchent d'abord une solution amiable. À défaut, le différend est soumis à la procédure de conciliation devant l'inspection du travail prévue par le Code du travail, puis à la juridiction compétente de Pointe-Noire statuant en matière sociale.

Fait à Pointe-Noire, le Date, en deux exemplaires originaux.

Signatures

Pour Agence Elite	Le Salarié
à compléter : représentant légal, à compléter : fonction	Nom et prénom du salarié
Date : Date	Date : Date
Signature et cachet :	Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :